

刑法
No.379

共通問題 R3-6

(配点: 3)

月 日

月 日

文書偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 偽造公文書行使罪の客体は、行使の目的で作成されたものでなければならない。
2. 公務員である医師が、自己の勤務する市立病院の患者が裁判所に提出するための診断書に虚偽の病名を記載した場合、虚偽公文書作成罪が成立する。
3. 行使の目的で、公務員の名義を冒用して公文書を作成したが、実際には当該公務員に当該文書の作成権限がなかった場合、当該文書が当該公務員の職務権限内で作成されたものと一般人が信じるに足る形式・外観を備えていれば、公文書偽造罪が成立する。
4. 警察官から提示を求められたときに備え、偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車を運転した場合、偽造公文書行使罪が成立する。
5. 上司である公文書の作成権限のある公務員を補佐して公文書の起案を担当する公務員が、その地位を利用し、行使の目的で、その職務上起案を担当する公文書に内容虚偽の記載をした上、情を知らない上司に、当該文書の内容が真実であると誤信させ、これに署名押印させた場合、虚偽公文書作成罪は成立しない。

No379	文書偽造罪	正答率
共通R3-6	正解 2、3 (順不同)	58%

1 誤っている

大判明 45.4.9。判例は、偽造文書等の行使罪の客体である偽造文書等は行使の目的を持って作成されたものである必要はないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行使の客体たる文書は、客観的にみて真正の文書であると誤信させる外観を有する偽造、虚偽文書であればよいということを挙げている。したがって、本記述は、偽造公文書行使罪の客体は、行使の目的で作成されたものでなければならないとしている点で、誤っている。

2 正しい

最判昭 23.10.23。判例は、虚偽診断書作成罪（160 条）は、医師を主体とする身分犯であるところ、医師が公務員である場合には、虚偽診断書の作成は、虚偽公文書作成罪（156 条）として重く処罰されるとしている。したがって、本記述は正しい。

3 正しい

最判昭 28.2.20。公文書偽造等罪（155 条）の客体は、公務所若しくは公務員の作成すべき文書（公文書）若しくは図画（公図画）であり、公務所又は公務員が、権限に基づいて、公務所又は公務員を作成名義人として作成する文書又は図画をいう。公務員により作成された文書でも、職務権限に基づき、その職務に関し作成されたものでない場合、公文書ではない（最決昭 33.9.16 など）。これに対し、本来作成権限がない公務員を作成名義人とした公文書を権限なく作成した場合であっても、一般人に権限内で作成された真正な公文書と信じさせる形式・外観が備わっているときには、公文書偽造罪が成立する（最判昭 28.2.20）。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

最大判昭 44.6.18（百選Ⅱ99 事件）。判例は、本記述と同様の事案において、「自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、未だこれを他人の閲覧に供しその内容を認識しうる状態においたものというには足りず、偽造公文書行使罪にあたらない」としている。その理由として、判例は、「偽造公文書行使罪は公文書の真正に対する公共の信用が具体的に侵害されることを防止しようとするものであるから、同罪にいう行使にあたるためには、文書を真正に成立したものであるとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」ということを挙げている。したがって、本記述は、偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車を運転した場合、偽造公文書行使罪が成立するとしている点で、誤っている。

5 誤っている

最判昭 32.10.4（百選Ⅱ92 事件）。判例は、本記述と同様の事案において、虚偽公文書作成罪の間接正犯の成立を認めている。その理由として、判例は、「この場合においては、右職員は、その職務に関し内容虚偽の文書を起案し情を知らない作成権限者たる公務員を利用して虚偽の公文書を完成したものとみるを相当とする」ということを挙げている。よって、本記述のような場合、補佐する公務員には虚偽公文書作成罪（の間接正犯）が成立する。したがって、本記述は、公文書の作成権限のある公務員を補佐して公文書の起案を担当する公務員が、その地位を利用して内容虚偽の公文書を作成し、これに署名押印させた場合、虚偽公文書作成罪は成立しないとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述は2と3であり、したがって、正解は肢2と肢3（順不同）となる。